



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 192/DGLIM/24

Buenos Aires, 22 de marzo de 2024

VISTO: las Leyes Nros. 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus modificatorias, 4.120 (textos consolidados por Ley N° 6.588) y 6.684, los Decretos Nros. 95-GCABA-AJG/14, 91-GCABA-AJG/15, 129-GCABA-AJG/23, 387-GCABA-AJG/23 y su modificatorio 91-GCABA-AJG/24, el Acta Acuerdo N° 22182559-GCABA-DGEGRAL/21, las Resoluciones Nros. 1.529-GCABA-MAYEPGC/14, 316-GCABA-MAYEPGC/19, 5-GCABA-MEPHUGC/21 y 934-GCABA-MEPHUGC/23, la Disposición N° 25-GCABA-DGLIM/21, 339-GCABA-DGLIM/23 y los Expedientes Electrónicos N° 3175017-MGEYA-DGLIM/14 y 16119124-GCABA-DGLIM/21, 7843076-GCABA-DGLIM/24 y

CONSIDERANDO:

Que, por el Expediente Electrónico N° 3175017-MGEYA-DGLIM/14 tramitó la Licitación Pública N° 1217-SIGAF/14 que tiene por objeto la contratación del "SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS EN LA MARGEN DEL RIACHUELO CORRESPONDIENTE A LA CABA EN LA EXTENSIÓN DEL CAMINO DE SIRGA INCLUYENDO ESPACIOS PÚBLICOS PARALELOS AL CURSO DE AGUA COMPRENDIDOS ENTRE PUENTE ALSINA Y PUENTE PUEYRREDÓN", con destino a esta Dirección General de Limpieza, dependiente de la Subsecretaría de Higiene del entonces Ministerio de Ambiente y Espacio Público, actual Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, al amparo de los artículos 32, 33 primer párrafo y 41 de la Ley N° 2.095, de su entonces modificatoria Ley 4.764 y del entonces Decreto Reglamentario N° 95-GCABA-AJG/14;

Que, la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.588) y su Decreto Reglamentario N° 129-GCABA-AJG/23 establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios;

Que, dicho Decreto establece en su artículo 4° que "Los procesos de selección, cuyos expedientes hayan sido iniciados con anterioridad a la publicación del presente Decreto, se rigen por la reglamentación vigente en aquel momento";

Que, consecuentemente, la tramitación de la prórroga contractual que nos ocupa se lleva a cabo en el marco de la reglamentación de la Ley N° 2.095 aprobada por Decreto N° 95-GCABA-AJG/14;

Que, mediante Resolución N° 1.529-GCABA-MAYEPGC/14, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con sus respectivos anexos que rigen la presente Licitación Pública y se llamó a Licitación Pública N° 1217-SIGAF/14 para el día 18 de septiembre de 2014 a las 12:00 horas;

Que, posteriormente, por Decreto N° 91-GCABA-AJG/15, se aprobó la mencionada Licitación Pública y se adjudicó la misma a la firma URBASER ARGENTINA S.A. SEOB S.A. UTE, CUIT N° 30-71468248-9, por un monto total de PESOS NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOCE CON 00/100 (\$98.582.112.-) por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos que rigen la presente Licitación y ser la única oferta;



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Que, con fecha 30 de diciembre de 2014, se perfeccionó la Orden de Compra N° 66529/14, estipulándose como fecha de inicio del contrato desde el día 31 de marzo de 2015, y su fecha de finalización el día 31 de marzo 2019, en virtud del plazo de cuatro (4) años consecutivos e ininterrumpidos;

Que, atento a su vencimiento y la importancia que reviste dicho servicio, mediante Resolución N° 316-GCABA-MAYEPGC/19 se prorrogó la mencionada Licitación por el término de veinticuatro (24) meses, al amparo de lo establecido el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, operando su vencimiento el día 31 de marzo de 2021;

Que, en consecuencia, el día 8 de marzo del año 2019 se perfeccionó la Orden de Compra N° 21240/19, con fecha de finalización al día 31 de marzo de 2021;

Que, por su parte, la Ley N° 6.684 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creándose la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, mediante Decreto N° 387-GCABA-AGJ/23 y su modificatorio 91-GCABA-AJG/24, se establecieron las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, correspondiendo a esta Dirección General de Limpieza la potestad disponer las medidas necesarias para lograr el estado de limpieza dentro de la Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que, por Resolución N° 5-GCABA-MEPHUGC/21, se autorizó a la adjudicataria de la mentada Licitación a ceder la totalidad del contrato en favor de la firma Verde Integral S.A., conforme lo previsto en el artículo 48 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que, consecuentemente, por Disposición N° 25-GCABA-DGLIM/21 se aprobó el Contrato de Cesión suscripto entre Urbaser Argentina S.A.- Seob. S.A UTE, CUIT N° 30-71468248-9, en su carácter de cedente y Verde Integral S.A, CUIT N° 30-71426384-2, en su carácter de cesionaria, estableciendo que la mentada cesión entrará en vigencia el día 1 de febrero de 2021;

Que, en el contexto suscitado a raíz de la propagación del virus Sars-Cov 2 (Covid-19), se prorrogó la Orden de Compra N° 21240/19, mediante la suscripción del Acta Acuerdo N° 22182559-GCABA-DGEGRAL/21 a partir de su vencimiento, por un plazo de veinticuatro (24) meses, llevando su nueva fecha de finalización al 31 de marzo del 2023, con opción de ser prorrogada por doce (12) meses adicionales mediante acto administrativo emitido por autoridad competente con previa conformidad de la empresa contratante y sustituyó, en su cláusula segunda, el Artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;

Que, de conformidad con la cláusula primera del Acta suscripta, se emitió la Orden de Compra N° 41399/21;

Que, por Disposición N° 339-GCABA-DGLIM/23, se prorrogó nuevamente a partir de su vencimiento, y por el plazo de doce (12) meses, la Orden de Compra N° 41399/21, llevando su nueva fecha de finalización al día 31 de marzo de 2024, al amparo de lo establecido en la cláusula primera del Acta suscripta;

Que, en virtud de ello, se emitió la Orden de Compra N° 32138/23;

Que, en miras de la proximidad del vencimiento de la mentada prórroga, se dio intervención a la Subgerencia Operativa Higiene Urbana en Cuencas Hídricas, dependiente de esta Dirección, quien manifestó mediante Informe N° 11946785-GCABA-DGLIM/24 la importancia que reviste el servicio de limpieza de márgenes del



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Riachuelo, en tanto comparte el carácter esencial que califica así al Servicio Público de Higiene Urbana en todas sus especialidades, producto de la directa relación que existe entre salud pública y el Servicio Público de Higiene Urbana, en tanto el principal objeto de la limpieza de las ciudades es cuidar la salud de sus habitantes;

Que, al respecto, manifestó que la prestación del servicio posee raigambre constitucional, en tanto el artículo 8, párrafo 4° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos establece que "Los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación" y en su artículo 27, inciso 6° promueve "La protección, saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento de las áreas costeras del Río de la Plata y de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hídricas y de los acuíferos";

Que, por añadidura, el Servicio de Recolección y Limpieza en la margen izquierda del Riachuelo y del Río de la Plata -ambos en la extensión del camino de sirga- se encuentran previstos en el artículo 12, inciso 5°, de la Ley N° 4.120 (texto consolidado por Ley N° 6.588), que constituye el marco regulatorio del Servicio Público de Higiene Urbana, e incluye el cuidado y puesta en valor de los espacios públicos y verdes costeros dando así una solución integral al área geográfica involucrada asegurando en la misma operación limpieza y calidad de espacio público;

Que resulta procedente la continuidad de la Orden de Compra N° 32138/23 por la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100 (\$28.581.693,60) a valores de la Primera a Decimo Primera (1° a 11°) Redeterminación definitiva de Precios aprobada por Resolución N° 934-GCABA-MEPHUGC/23;

Que, en virtud de las justificaciones expuestas por la Subgerencia Operativa Higiene Urbana en Cuencas Hídricas, resulta conveniente continuar el servicio en las actuales condiciones, por un periodo de seis (6) meses a partir de su vencimiento, operando el mismo el día 30 de septiembre de 2024, o hasta tanto se adjudique la nueva contratación de idéntico objeto que se encuentra tramitando por Expediente Electrónico N° 7843076-GCABA-DGLIM/24 en cuyo caso se harán las disminuciones que pudieren corresponder, sin derecho a indemnización o reclamo alguno;

Que la presente continuidad encuentra sustento en el artículo 111 (inc. IV) de la Ley N° 2.095 y sus modificatorias (conforme texto consolidado por la Ley N° 6.588) y su reglamentación;

Que, en virtud de lo mencionado, mediante la Orden de Servicio N° 584-2024 obrante en el Informe N° 8312914-GCABA-DGLIM/24, se comunicó a la firma Verde Integral S.A., CUIT N° 30-71426384-2, la intención de continuar con la Licitación Pública N° 1217-SIGAF/2014 por un periodo de seis (6) meses a partir de su vencimiento, al amparo de lo establecido en el art. 111 (inc. IV) de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.588), o hasta tanto se adjudique la nueva contratación de idéntico objeto que se encuentra tramitando por Expediente Electrónico N° 7843076-GCABA-DGLIM/24, habiendo ésta expresado su conformidad mediante Nota de Pedido N° 531-2024, obrante en el Informe N° 8312879-GCABA-DGLIM/24;

Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente;

Que ha tomado intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana;

Que, en atención al estado de las actuaciones, corresponde dictar el presente acto administrativo;

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2.095, y



Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

sus modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.588), Decreto Reglamentario N° 129-GCABA-AJG/23,

EL DIRECTOR GENERAL DE LIMPIEZA DISPONE:

Artículo 1°.- Aprobar la continuidad a partir de su vencimiento, por el plazo de SEIS (6) MESES o hasta tanto se adjudique el nuevo procedimiento de contratación con idéntico objeto al de los actuados que tramita por Expediente Electrónico N° 7843076-GCABA-DGLIM/24, la Licitación Pública 1217-SIGAF/14 para la contratación del “SERVICIO DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DIFERENCIADA DE RESIDUOS EN LA MARGEN DEL RIACHUELO CORRESPONDIENTE A LA CABA EN LA EXTENSIÓN DEL CAMINO DE SIRGA INCLUYENDO ESPACIOS PÚBLICOS PARALELOS AL CURSO DE AGUA COMPRENDIDOS ENTRE PUENTE ALSINA Y PUENTE PUEYRREDÓN”, adjudicada a la firma Verde Integral S.A., CUIT 30-71426384-2, por el monto total de PESOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100 (\$28.581.693,60), al amparo de lo establecido en el artículo 111 (inc. IV) de la Ley N° 2.095 y sus modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.588) y su Decreto reglamentario N° 129-GCABA-AJG/23, lo que ocurra primero, en cuyo caso se harán las disminuciones que pudieren corresponder, sin derecho a indemnización o reclamo alguno.

Artículo 2°.- La erogación que demande la continuidad autorizada por el artículo 1° de la presente será imputada a la pertinente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. Notifíquese a la contratista de acuerdo a lo previsto en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNU N° 1.510-GCABA-AJG/97 (texto consolidado por Ley N° 6.588) que deberá integrar la respectiva garantía de ejecución del contrato. Comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. **Peralta**